P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AYU SRI GENTE als MAMAH REHAN anak dari MARADIN**
2. Tempat lahir : Rantau Asem
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 2 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Antang Taoi, RT 000 RW 000, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Ayu Sri Gente als Mamah Rehan anak dari Maradin ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/30/X/RES.4.2/ 2024/Res Narkoba tanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

3. Penyidik dengan perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

5. Penuntut Umum dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 9/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 24 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 17 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AYU SRI GENTE als MAMAH REHAN anak dari MARADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 114 Ayat 1 juncto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AYU SRI GENTE als MAMAH REHAN anak dari MARADIN** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) paket plastik klip serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 3,51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3X warna coklat metallic dengan nomor SIMCARD 1 0822-5498-0447 dengan No. IMEI I 860277075905599 dan No. IMEI II 860277075905581

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000 (seratus sibu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar

Dirampas untuk negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/KKN/Enz.2/01/2025 tanggal 17 Februari 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa AYU SRI GENTE als MAMAH REHAN anak dari MARADIN bersama-sama dengan Saksi Hendra (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Kamis, 24 Oktober 2024 sekira pukul 20.25 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di barak milik Saudari Soraya yang terdakwa dan Saksi Hendra menyewanya atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman atau percobaan permufakatan jahat***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari **Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB**, terdakwa dihubungi oleh saudara Yopi (DPO) melalui handphone dan menawarkan 1 kantong narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya namun dengan berhutang terlebih dahulu sebab terdakwa tidak memiliki uang. **Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB** datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenalnya datang menemui terdakwa dan Saksi Hendra ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menyerahkan 1 buah kotak rokok sampoerna hijau yang berisi narkotika jenis shabu milik saudara Yopi. Lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan Saksi Hendra membuka 1 buah kotak rokok sampoerna hijau yang berisi narkotika jenis shabu milik saudara Yopi tersebut kemudian membaginya menjadi 2 paket lalu menyimpannya ke dalam laci di dalam kamar tidur terdakwa. **Setelah itu sekira pukul 20.19 WIB**, Saksi Hendra dihubungi oleh saudara Jana (DPO) melalui pesan whatsapp dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu tidak lama kemudian saudara Jana datang ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menemui Saksi Hendra. Sesampainya di barak milik Saudari Soraya tersebut, saudara Jana memberitahukan hendak membeli 2 paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Hendra memberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa meminta agar Saksi Hendra mengambilnya dari laci kamar tidur terdakwa dan menakarkannya kemudian Saksi Hendra menyerahkan 2 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Jana. **Tidak lama kemudian sekira pukul 20.35 WIB**, saudara Mamah Mandala (DPO) datang ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, menemui Saksi Hendra untuk membeli 3 paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Hendra menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 3 paket narkotika jenis shabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada saudara Mamah Mandala. **Selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB**, saudara Emen (DPO) datang ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menemui Saksi Hendra untuk membeli 2 paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan oleh Saksi Hendra kepada terdakwa lalu Saksi Hendra menyerahkan 2 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Emen setelah Saksi Hendra menakarkannya.

- Bahwa pada hari **Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB**, datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenalnya ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli 1 paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uangnya dari orang tersebut lalu terdakwa menakarkan 1 paket narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada orang yang tidak dikenal tersebut. **Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.25 WIB** datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenalnya ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, menemui terdakwa untuk membeli 1 paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uangnya kemudian terdakwa menakarkan 1 paket narkotika jenis shabu tersebut lalu menyerahkannya kepada orang yang tidak dikenal tersebut. Selanjutnya uang hasil penjualan terdakwa simpan di dalam tas yang ada di kamar tidur terdakwa dan 2 paket narkotika jenis shabu terdakwa simpan di dalam laci kamar tidur terdakwa. Tidak lama setelah itu, datang personil kepolisian ke barak milik Saudari Soraya mengetuk dan mendobrak pintu serta mendapati Saksi Hendra dan terdakwa yang mencoba ingin membuang 2 paket narkotika jenis shabu melalui celah-celah angin yang ada di barak.
- Bahwa setelah personil kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka ditemukan 2 paket narkotika jenis shabu yang terdakwa dan Saksi Hendra mengakuinya milik terdakwa dan Saksi Hendra, kemudian uang sejumlah Rp. 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 unit handphone merk Oppo A3X dan dari Saksi Hendra disita 1 unit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

handphone Vivo Y28 yang masing-masing terdakwa dan Saksi Hendra gunakan untuk berkomunikasi terkait jual beli narkotika jenis shabu.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0528 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0533.K berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3673 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 078/11144.00/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 2 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor **3.51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab **berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat)** gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri **berat kotor 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram**.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 2 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor **3.51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab **berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat)** gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri **berat kotor 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram** yang mengandung metamfetamin dilakukan secara **tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa AYU SRI GENTE als MAMAH REHAN anak dari MARADIN bersama-sama dengan Saksi Hendra (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis, 24 Oktober 2024 sekira pukul 20.25 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di barak milik Saudari Soraya yang terdakwa dan Saksi Hendra menyewanya atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,***" secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika",*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari **Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 20.25 WIB** datang personil kepolisian ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah mengetuk dan mendobrak pintu serta mendapati Saksi Hendra dan terdakwa yang mencoba ingin membuang 2 paket narkotika jenis shabu melalui celah-celah angin yang ada di barak.
- Bahwa setelah personil kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka ditemukan 2 paket narkotika jenis shabu yang semula terdakwa ingin membuangnya melalui celah-celah angin di barak kemudian terdakwa dan Saksi Hendra mengakuinya milik terdakwa dan Saksi Hendra, kemudian uang sejumlah Rp. 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 unit handphone merk Oppo A3X dan dari Saksi Hendra disita 1 unit handphone Vivo Y28 yang masing-masing terdakwa dan Saksi Hendra gunakan untuk berkomunikasi terkait jual beli narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menjelaskan bagaimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada akhirnya disita oleh pihak kepolisian. **Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB**, terdakwa dihubungi oleh saudara Yopi (DPO) melalui handphone dan menawarkan 1 kantong narkotika jenis shabu dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya namun dengan berhutang terlebih dahulu sebab terdakwa tidak memiliki uang. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenalnya datang menemui terdakwa dan Saksi Hendra ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian menyerahkan 1 buah kotak rokok sampoerna hijau yang berisi narkotika jenis shabu milik saudara Yopi. Lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan Saksi Hendra membuka 1 buah kotak rokok sampoerna hijau yang berisi narkotika jenis shabu milik saudara Yopi tersebut kemudian membaginya menjadi 2 paket lalu menyimpannya ke dalam laci di dalam kamar tidur terdakwa. **Setelah itu sekira pukul 20.19 WIB**, Saksi Hendra dihubungi oleh saudara Jana (DPO) melalui pesan whatsapp dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu tidak lama kemudian saudara Jana datang ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menemui Saksi Hendra. Sesampainya di barak milik Saudari Soraya tersebut, saudara Jana membeirtahukan hendak membeli 2 paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Hendra memberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa meminta agar Saksi Hendra mengambilnya dari laci kamar tidur terdakwa dan menakarkannya kemudian Saksi Hendra menyerahkan 2 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Jana. **Tidak lama kemudian sekira pukul 20.35 WIB**, saudara Mamah Mandala (DPO) datang ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menemui Saksi Hendra untuk membeli 3 paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Hendra menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 3 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Mamah Mandala. Selanjutnya **sekira pukul 20.45 WIB**, saudara Emen (DPO) datang ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menemui Saksi Hendra untuk membeli 2 paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan oleh Saksi Hendra kepada terdakwa lalu Saksi Hendra menyerahkan 2 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Emen setelah Saksi Hendra menakarkannya.

- Bahwa pada hari **Kamis tanggal 24 Oktober 2024** sekira pukul 20.00 WIB, datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenalnya ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli 1 paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uangnya dari orang tersebut lalu terdakwa menakarkan 1 paket narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada orang yang tidak dikenal tersebut. **Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.25** WIB datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenalnya ke barak milik Saudari Soraya yang ada di Jalan Antang Taoi, KM.3 RT.006/RW.002 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menemui terdakwa untuk membeli 1 paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uangnya kemudian terdakwa menakarkan 1 paket narkotika jenis shabu tersebut lalu menyerahkannya kepada orang yang tidak dikenal tersebut. Selanjutnya uang hasil penjualan terdakwa simpan di dalam tas yang ada di kamar tidur terdakwa dan 2 paket narkotika jenis shabu terdakwa simpan di dalam laci kamar tidur terdakwa.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0528 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0533.K berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3673 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 078/11144.00/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 2 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor **3.51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab **berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat)** gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri **berat kotor 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram**.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor **3.51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab **berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat)** gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri **berat kotor 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram** yang mengandung metamfetamin dilakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rifki Hidayat bin H. Rusdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 20.25 WIB di barak milik Saudari Soraya di Jalan Antang Taoi, Km.3, RT006, RW002, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menerima informasi dari masyarakat bahwa di barak milik saudari Soraya di Jalan Antang Taoi, Km.3, RT006, RW002, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan selanjutnya sekitar pukul 20.25 WIB, Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penggerebekan di tempat kejadian yaitu di barak milik saudari Soraya tersebut;
- Bahwa saat Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penggerebekan di barak tersebut, terlihat sebuah benda yang keluar dari celah ventilasi dan jatuh di belakang barak dan di dalam barak tersebut anggota polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas mengamankan saudara Hendra yang berada di dalam kamar dan Terdakwa yang baru selesai mandi;
- Bahwa kemudian salah seorang anggota polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas memanggil dan meminta bantuan kepada mantir adat Kelurahan Sepang Simin yaitu saudara Mampai D. Daya dan masyarakat setempat yaitu saudara Rawandi untuk menyaksikan Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di belakang barak yang sebelumnya diakui Terdakwa, Terdakwa buang melalui celah ventilasi barak, kemudian Saksi bersama dengan anggota polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas juga menemukan 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y28 warna Hijau Army Metalik, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3X warna coklat metalik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa dan saudara Hendra menerangkan bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu dan uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan milik Terdakwa dan saudara Hendra, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y28 warna Hijau Army Metalik diakui saudara Hendra adalah milik saudara Hendra dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3X warna coklat metalik diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saudara Hendra bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa dan saudara Hendra membelinya dari saudara Yopi dengan cara berhutang terlebih dahulu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, kemudian setelah dipesan Narkotika jenis sabu-sabu diantarkan kepada Terdakwa dan saudara Hendra, uang pembelian tersebut akan dibayarkan apabila Narkotika jenis sabu-sabu sudah terjual semua;
- Bahwa atas 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa dan saudara Hendra bagi menjadi beberapa paket tergantung pesanan yang kemudian Terdakwa dan saudara Hendra jual kepada pemesan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saudara Hendra bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dijual pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 kepada saudara Jana sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, kepada saudari Mamah Mandala sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, kepada saudara Emen sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, serta pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hingga kemudian tersisa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian diamankan pihak Kepolisian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3X warna coklat metalik tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan saudara Yopi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Hendra memiliki hubungan asmara, selain itu keduanya bekerja sama untuk melakukan penjualan sabu-sabu, Terdakwa berperan sebagai orang yang mencari dan membeli paket sabu-sabu, sedangkan saudara Hendra yang bertugas untuk mencari pembeli dan memasarkan paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dan saudara Hendra dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut apabila semuanya berhasil terjual yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian diputar kembali untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut apakah telah diuji kandungannya di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat kejadian tersebut memiliki berat kotor 3,51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram;
- Bahwa paket sabu-sabu tersebut Terdakwa dan saudara Hendra jual kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metafetamin;
- Bahwa sebelum pembelian paket sabu-sabu terakhir, Terdakwa pernah membeli paket sabu-sabu pada tanggal 10 Oktober 2024 dan paket sabu-sabu tersebut telah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat koperatif dan juga Terdakwa tidak masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak Kepolisian, melainkan karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Gustianor bin Misran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 20.25 WIB di barak milik Saudari Soraya di Jalan Antang Taoi, Km.3, RT006, RW002, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menerima informasi dari masyarakat bahwa di barak milik saudari Soraya di Jalan Antang Taoi, Km.3, RT006, RW002, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan selanjutnya sekitar pukul 20.25 WIB, Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penggerebekan di tempat kejadian yaitu di barak milik saudari Soraya tersebut;
- Bahwa saat Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penggerebekan di barak tersebut, terlihat sebuah benda yang keluar dari celah ventilasi dan jatuh di belakang barak dan di dalam barak tersebut anggota polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas mengamankan saudara Hendra yang berada di dalam kamar dan Terdakwa yang baru selesai mandi;
- Bahwa kemudian salah seorang anggota polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas memanggil dan meminta bantuan kepada mantir adat Kelurahan Sepang Simin yaitu saudara Mampai D. Daya dan masyarakat setempat yaitu saudara Rawandi untuk menyaksikan Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan di tempat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di belakang barak yang sebelumnya diakui Terdakwa, Terdakwa buang melalui celah ventilasi barak, kemudian Saksi bersama dengan anggota polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas juga menemukan 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y28 warna Hijau Army Metalik, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3X warna coklat metalik serta uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa dan saudara Hendra menerangkan bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu dan uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan milik Terdakwa dan saudara Hendra, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y28 warna Hijau Army Metalik diakui saudara Hendra adalah milik saudara Hendra dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3X warna coklat metalik diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saudara Hendra bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa dan saudara Hendra membelinya dari saudara Yopi dengan cara berhutang terlebih dahulu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, kemudian setelah dipesan Narkotika jenis sabu-sabu diantarkan kepada Terdakwa dan saudara Hendra, uang pembelian tersebut akan dibayarkan apabila Narkotika jenis sabu-sabu sudah terjual semua;
- Bahwa atas 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa dan saudara Hendra bagi menjadi beberapa paket tergantung pesanan yang kemudian Terdakwa dan saudara Hendra jual kepada pemesan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saudara Hendra bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dijual pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 kepada saudara Jana sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, kepada saudari Mamah Mandala sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, kepada saudara Emen sebanyak 2 (dua) paket dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, serta pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hingga kemudian tersisa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian diamankan pihak Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3X warna coklat metalik tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan saudara Yopi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Hendra memiliki hubungan asmara, selain itu keduanya bekerja sama untuk melakukan penjualan sabu-sabu, Terdakwa berperan sebagai orang yang mencari dan membeli paket sabu-sabu, sedangkan saudara Hendra yang bertugas untuk mencari pembeli dan memasarkan paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dan saudara Hendra dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut apabila semuanya berhasil terjual yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian diputar kembali untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut apakah telah diuji kandungannya di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat kejadian tersebut memiliki berat kotor 3,51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram;
- Bahwa paket sabu-sabu tersebut Terdakwa dan saudara Hendra jual kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metafetamin;
- Bahwa sebelum pembelian paket sabu-sabu terakhir, Terdakwa pernah membeli paket sabu-sabu pada tanggal 10 Oktober 2024 dan paket sabu-sabu tersebut telah habis terjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat koperatif dan juga Terdakwa tidak masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak Kepolisian, melainkan karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Mampai D. Daya als Mampai als Bapak Mery bin D. Daya**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa penangkapan Terdakwa dan saudara Hendra pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 di barak milik saudari Soraya yang beralamat di Jalan Antang Taoi, Km.3, RT006, RW002, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi didatangi oleh pihak Kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu di barak milik saudari Soraya di Jalan Antang Taoi, Km.3, RT006, RW002, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian saat Saksi sudah di tempat kejadian, disana sudah diamankan Terdakwa dan saudara Hendra, juga sudah ada saudara Rawandi yang diminta ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di belakang barak yang sebelumnya diakui Terdakwa, Terdakwa buang melalui celah ventilasi barak;
- Bahwa pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y28 warna Hijau Army Metalik, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3X warna coklat metalik serta uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saat pihak Kepolisian menanyakannya, Terdakwa dan saudara Hendra menerangkan bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu dan uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan milik Terdakwa dan saudara Hendra, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y28 warna Hijau Army Metalik diakui saudara Hendra adalah milik saudara Hendra dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3X warna coklat metalik diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi hadir di tempat kejadian, barang-barang tersebut belum ditemukan, saat Saksi datang kemudian barulah dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa koperatif saat itu selain itu tidak ada paksaan atau kekerasan yang terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 078/11144.00/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram;

2. Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0528 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0533.K adalah positif metamfetamin termasuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan Terdakwa dan saudara Hendra sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 20.25 WIB di barak milik saudari Soraya di Jalan Antang Taoi, Km.3, RT006, RW002, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Hendra memiliki hubungan asmara yaitu sebagai pacar dan mereka tinggal bersama dalam 1 (satu) barak;
- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah Terdakwa buang ke celah-celah angin barak saat terjadi penggerebekan;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Yopi dengan berhutang sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan dibayar setelah paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2024, ketika saudara Undus menawari Terdakwa pekerjaan yaitu menjual narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian saudara Undus memberi nomor Terdakwa kepada saudara Yopi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, saudara Yopi menghubungi Terdakwa untuk menawarkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan dibayar setelah paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menyerahkan 1 (satu) buah kotak Samperna hijau berisi 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 2 paket lalu menyimpannya ke dalam laci di dalam kamar tidur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Yopi yaitu pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2024 dan kedua pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 20.19 WIB, saudara Jana menghubungi saudara Hendra melalui pesan whatsapp dan kemudian saudara Jana datang ke barak menemui saudara Hendra membeli 2 paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saudara Mamah Mandala menemui saudara Hendra untuk membeli 3 paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya saudara Emen juga datang ke barak menemui saudara Hendra untuk membeli 2 paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain ketiga orang tersebut, ada 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal datang membeli narkotika jenis sabu-sabu dan yang melayani penjualan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setiap pembeli yang datang, saudara Hendra mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari salah 1 (satu) paket yang telah diurai, kemudian menakar dan menjadikannya paket kecil sesuai pesanan pembeli;
- Bahwa jika paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa dan saudara Hendra akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selain menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan saudara Hendra juga telah mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kurang lebih sebanyak 2 (dua) gram. Saya dan saudara Hendra sudah mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2023;
- Bahwa atas 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3X warna coklat metalik dengan nomor simcard 1 082254980447 dengan no IMEI 1 860277075905599, no IMEI 2 860277075905581 milik Terdakwa tersebut, Terdakwa ada melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan handphone yaitu melakukan komunikasi dengan saudara Yopi;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 3,51 (tiga koma lima satu) gram, berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram;

2. 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;

3. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A3X warna coklat metalik dengan nomor simcard 1 082254980447 dengan No IMEI 1 860277075905599, No IMEI 2 860277075905581;

4. Uang tunai senilai Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar jam 20.25 WIB Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Hendra di salah satu kamar barak milik saudari Soraya yang beralamat pada Jalan Antang Taoi, Km.3, RT006, RW002, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Hendra tersebut berawal ketika pihak kepolisian mendapatkan informasi tentang barak milik saudari Soraya yang sering dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yaitu saksi Rifki Hidayat dan saksi Gustianor bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penggerebekan di salah satu kamar barak saudari Soraya serta menemukan saudara Hendra dan Terdakwa yang ada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa ketika melakukan penggerebekan, salah satu anggota kepolisian melihat adanya benda yang dibuang melalui celah ventilasi kamar tersebut serta terjatuh di belakang kamar barak tersebut;
- Bahwa saat itu saudara Hendra sedang berada di kamar barak, sedangkan Terdakwa berada di kamar mandi yang baru saja selesai mandi;
- Bahwa selanjutnya salah satu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas memanggil saksi Mampai D. Daya dan saudara Rawadi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap tempat tinggal serta diri Terdakwa dan saudara Hendra;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang sebelumnya telah dibuang melalui celah ventilasi barak yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah milik mereka bersama dengan saudara Hendra, selain itu juga ditemukan beberapa benda yaitu 1 (satu) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit telepon selular merek Vivo Y28 warna hijau army metalik, 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo A3X warna cokelat metalik, uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit telepon selular merek Vivo Y28 warna hijau army metalik merupakan milik saudara Hendra, 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo A3X warna cokelat metalik merupakan milik Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa dan saudara Hendra;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor: 078/11144.00/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. LHU.098.K.05.16.24.0528 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0533.K adalah positif metamfetamin termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu merupakan sisa 1 (satu) kantong sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dari saudara Yopi seberat ± 5 (lima) gram seharga dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dengan cara berhutang terlebih dahulu serta akan dibayarkan apabila seluruh sabu-sabu tersebut terjual;
- Bahwa sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Hendra, mereka telah berhasil menjual beberapa paket sabu-sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 kepada saudara Jana sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, kemudian kepada saudari Mamah Mandala sebanyak 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian kepada saudara Emen sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa ataupun saudara Hendra sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa antara Terdakwa dan saudara Hendra terdapat hubungan asmara, selain itu diantara keduanya memiliki tugas sendiri untuk memasarkan sabu-sabu yakni Terdakwa membeli dan memesan paket sabu-sabu dari saudara Yopi dan saudara Hendra bertugas untuk memasarkan dan mengantarkan paket sabu-sabu apabila ada pesanan kepada mereka;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (sejuta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan paket sabu-sabu yang akan mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya serta untuk membeli paket sabu-sabu kembali apabila milik Terdakwa dan saudara Hendra telah habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ayu Sri Gente als Mamah Rehan anak dari Maradin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Nomor PDM-02/KKN/Enz.2/01/2025 tanggal 17 Februari 2025 serta dalam persidangan Terdakwa Ayu Sri Gente als Mamah Rehan anak dari Maradin telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Ayu Sri Gente als Mamah Rehan anak dari Maradin adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menerima” yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menjadi perantara dalam jual beli” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan ”menukar” yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan ”menyerahkan” yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter. (Vide Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi Rifki Hidayat, saksi Gustianor, dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Hendra di salah satu kamar barak milik saudari Soraya yang beralamat pada Jalan Antang Taoi, Km.3, RT006, RW002, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar jam 20.25 WIB;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Hendra berawal ketika pihak kepolisian mendapatkan informasi tentang barak milik saudari Soraya yang sering dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi sabu-sabu. Atas informasi tersebut Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yaitu saksi Rifki Hidayat dan saksi Gustianor bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah melakukan penyelidikan, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penggerebekan di salah satu kamar barak saudari Soraya serta menemukan saudara Hendra dan Terdakwa yang ada di dalam kamar tersebut. Ketika melakukan penggerebekan, salah satu anggota kepolisian melihat adanya benda yang dibuang melalui celah ventilasi kamar tersebut serta terjatuh di belakang kamar barak tersebut, saat itu saudara Hendra sedang berada di kamar barak, sedangkan Terdakwa berada di kamar mandi yang baru saja selesai mandi. Kemudian salah satu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas memanggil saksi Mampai D. Daya dan saudara Rawadi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap tempat tinggal serta diri Terdakwa dan saudara Hendra. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang sebelumnya telah dibuang melalui celah ventilasi barak yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah milik mereka bersama dengan saudara Hendra, selain itu juga ditemukan beberapa benda yaitu 1 (satu) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit telepon selular merek Vivo Y28 warna hijau army metalik, 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo A3X warna cokelat metalik, uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium ditemukan bahwa serbuk kristal putih tersebut mengandung metafetamina yang termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0528 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, selanjutnya Majelis Hakim akan menyebutnya sebagai paket narkotika, serta telah juga dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkotika tersebut didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor: 078/11144.00/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon selular merek Vivo Y28 warna hijau army metalik merupakan milik saudara Hendra, 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo A3X warna cokelat metalik merupakan milik Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa dan saudara Hendra;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 2 (dua) paket narkotika milik Terdakwa dan saudara Hendra tersebut merupakan sisa paket narkotika yang telah dibeli oleh Terdakwa dari saudara Yopi dengan berat ± 5 (lima) gram seharga dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dengan cara berhutang terlebih dahulu serta akan dibayarkan apabila seluruh sabu-sabu tersebut terjual. Sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Hendra, mereka telah berhasil menjual beberapa paket narkotika yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 kepada saudara Jana sebanyak 2 (dua) paket narkotika dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, kemudian kepada saudari Mamah Mandala sebanyak 3 (tiga) paket narkotika dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian kepada saudara Emen sebanyak 2 (dua) paket narkotika dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa ataupun saudara Hendra sebanyak 1 (satu) paket narkotika dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (sejuta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan paket narkotika yang akan mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya serta untuk membeli paket narkotika kembali apabila milik Terdakwa dan saudara Hendra telah habis;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan saudara Hendra bekerja secara bersama-sama untuk mengedarkan paket narkotika tersebut, Terdakwa bertanggung jawab untuk membeli dan memesan paket narkotika dari saudara Yopi selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan paket narkotika tersebut, saudara Hendra bertugas untuk memasarkan dan mengantarkan paket narkotika apabila ada orang lain yang melakukan pemesanan narkotika kepada mereka, selain itu Terdakwa juga telah pernah membeli paket narkotika sebelumnya serta paket narkotika tersebut telah habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah adalah menjadi penjual narkotika golongan I dimana perbuatan Terdakwa memberikan ataupun menyerahkan paket narkotika kepada yang melakukan pemesanan/pembelian dan kemudian Terdakwa akan mendapatkan sejumlah pembayaran atas penyerahan paket narkotika tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dan pemesan/pembeli paket narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, ”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu dan memiliki izin yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I maka perbuatan Terdakwa menjadi penjual atau yang menyalurkan Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak serta narkotika yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini ditemukan fakta-fakta hukum adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara Hendra di salah satu kamar barak milik saudari Soraya yang beralamat pada Jalan Antang Taoi, Km.3, RT006, RW002, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar jam 20.25 WIB dikarenakan keduanya telah terlibat dalam menjual narkotika sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam menjual paketan narkotika Terdakwa dan saudara Hendra telah memiliki pembagian tugas yaitu berawal dari Terdakwa yang membeli paket narkotika dari saudara Yopi sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat berat ± 5 (lima) gram seharga dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya atas paket narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, saudara Hendra memasarkan dan mengantarkan paket narkotika kepada siapapun yang telah melakukan pemesanan kepada mereka dengan perantaraan telepon selular milik Terdakwa ataupun saudara Hendra. Atas paket narkotika yang telah dibeli oleh Terdakwa, mereka telah berhasil menjual beberapa paket yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 kepada saudara Jana sebanyak 2 (dua) paket narkotika dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, kemudian kepada saudari Mamah Mandala sebanyak 3 (tiga) paket narkotika dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian kepada saudara Emen sebanyak 2 (dua) paket narkotika dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa ataupun saudara Hendra sebanyak 1 (satu) paket narkotika dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta mendapatkan hasil penjualan sebanyak Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa dan saudara Hendra untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan membeli paket narkotika kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dan saudara Hendra memiliki kesepakatan dalam melakukan tindak pidana narkotika yakni keduanya secara bersama-sama melakukan penjualan paket narkotika kepada orang-orang yang berada di sekitar kampung mereka serta antara Terdakwa dan saudara Hendra terdapat pembagian tugas sedemikian rupa yang bertujuan agar proses penjualan narkotika yang mereka lakukan berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika berat kotor 3,51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram yang telah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma satu lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, dan *simcard* dengan nomor 082254980447 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A3X warna coklat metalik dengan No IMEI 1 860277075905599, No IMEI 2 860277075905581 dan uang tunai senilai Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Sri Gente als Mamah Rehan anak dari Maradin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika berat kotor 3,51 (tiga koma lima satu) gram dan berat bersih 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah *simcard* dengan nomor 082254980447;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A3X warna coklat metalik dengan No IMEI 1 860277075905599, No IMEI 2 860277075905581
- Uang tunai senilai Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar

Dirampas untuk negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh Fransiskus Sinurat, S. H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Yosafat Ramot Mampetua Tamba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H. Fransiskus Sinurat, S. H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)